

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5098652-55.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: SAMUEL SANTOS MATHEUS

RECORRIDO: VANESSA DE OLIVEIRA SANTOS

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO RECORRIDA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DEFERIDA NA SENTENÇA, MANTIDA EM SEDE RECURSAL, TRANSITADO EM JULGADO. INCABÍVEL RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em honorários advocatícios. Publique-se, intímem-se e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5098652-55.2024.4.02.5101

510015337538 .V4

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5098652-55.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: SAMUEL SANTOS MATHEUS

RECORRIDO: VANESSA DE OLIVEIRA SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática desta relatora que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida.

Em síntese, a União impetrou Recurso de Medida Cautelar com pleito liminar, em face da decisão que determinou a expedição de RPV para efetivar o cumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida nos autos do processo nº 5008840-81.2020.4.02.5120.

Houve indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo no Evento 3.

Após, a União apresentou Agravo Interno contra a referida decisão monocrática, a fim de trazer o debate ao colegiado.

Contrarrazões não apresentadas.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

A petição do presente mandado de segurança foi indeferida nos seguintes termos:

Trata-se de recurso de medida cautelar interposto pela União Federal, em face da decisão que determinou a expedição de RPV para efetivar o cumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida nos autos do processo originário e descumprida pelos entes federados.

Pugna pela cassação da decisão impugnada sob o fundamento da impossibilidade de expedição de RPV antes do trânsito em julgado, fato que poderá ensejar danos irreparáveis ao erário proporcionados pela irrepetibilidade de valores levantados em caso de eventual decisão de

Sustenta que não pode ser considerada responsável por custear toda e qualquer tecnologia não incorporada ao SUS sob a falsa premissa de que compete ao Ministério da Saúde a decisão sobre a incorporação de medicamentos, produtos e procedimentos de saúde e que a decisão recorrida viola precedentes do TRF da 2ª Região.

É o relatório do necessário. Decido.

No caso em questão, a recorrente impugna decisão proferida pelo juízo a quo que determinou a expedição de RPV em razão do não cumprimento da decisão nos autos do processo originário que deferiu a tutela de urgência para determinar que os Réus forneçam à autora o medicamento CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10MG - RITALINA®, 1,5 comprimido, duas vezes ao dia) - conforme prescrição médica.

Apesar da decisão do juízo de origem ter deferido a tutela de urgência, os Réus não procederam ao cumprimento, ignorando as intimações feitas nos autos originários.

Diante da necessidade do medicamento, para garantir o direito à vida e dignidade da pessoa humana, não se revela possível o aguardo pelo trânsito em julgado da sentença definitiva, de modo que a constrição dos ativos financeiros da recorrente se mostra imprescindível à garantia e efetivação do direito fundamental à saúde da parte autora.

Portanto, não há que se falar em violação ao art. 100 da CRFB e muito menos do art. 17 da Lei 10.259/01 com a expedição do RPV para a compra do medicamento de que a autora comprovou necessitar.

*Ademais, a 6ª Turma já se manifestou por diversas vezes no sentido de que expedição de RPV expressa **corolário natural da determinação de fornecimento in natura de medicamentos/insumos não cumprida**, a exemplo do precedente RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5047751-83.2024.4.02.5101/RJ, recentemente prolatada em agosto de 2024.*

*Ante o exposto, **INDEFIRO** o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida, na forma da fundamentação supra.*

Verifica-se que a decisão supra incorreu em erro material quanto ao medicamento a ser fornecido. Por oportuno, corrijo o erro material constatado para modificar o medicamento como sendo CANABIDIOL 200MG.

Da análise dos eventos do processo originário, evidencia-se que foi julgado procedente o pedido, com resolução de mérito, conforme Evento 418, para condenar a União a fornecer gratuitamente à parte autora, pelo tempo necessário ao tratamento e mediante dispensação direta, o medicamento Canabidiol 200mg/ml, consoante as respectivas prescrições médicas, na forma e com a regularidade demandada para o seu tratamento, consoante posologia indicada pelo médico responsável, devendo, a parte autora, apresentar prescrição atualizada, a cada três meses, para cumprimento no prazo de 15 dias.

Ocorre que, diante da ausência de cumprimento voluntário dos entes políticos demandados foi determinada a expedição de RPV, direcionado o cumprimento à União, Evento 560, nos seguintes termos:

EVENTO 558 - Requer o autor a expedição de requisição de pequeno valor, no importe de R\$ 13.194,00, consoante orçamentos anexados ao ev. 538.

*Isto porque a União Federal não comprovou até o presente momento a entrega da obrigação de fazer ao Autor, logo **deverá providenciar o depósito judicial do valor de R\$13.194,00 (treze mil cento e noventa e quatro reais), conforme orçamento do evento 508, ANEXO5, no mesmo prazo de 15 dias.***

***Persistindo a omissão da UNIÃO FEDERAL** ao cumprimento da decisão judicial, EXPEÇA-SE requisição de pequeno valor, a fim de concretizar o direito fundamental à saúde do autor.*

Por oportuno, cumpre ressaltar que para não permitir que o direito constitucional à saúde seja ultrajado, não restou alternativa a esse Juízo, senão restar deferida a prestação jurisdicional de maneira equivalente, determinando a expedição de RPV, em desfavor da União e também o bloqueio em desfavor dos demais Réus da quantia necessária para compra dos fármacos pela parte autora.

*Tal conduta é a mais acertada. A expedição de RPV é determinada como forma de dar cumprimento a Tutela de Urgência que envolve o bem mais precioso do ser humano que é a **saúde**, não sendo razoável aguardar o trânsito em julgado de decisão definitiva, sob pena de esvaziar o próprio instituto da tutela de urgência e, ainda, fomentar o descumprimento de decisão judicial.*

Como pode ser observado, o processo originário se encontra em fase de cumprimento de sentença, tendo ocorrido o trânsito em julgado em Evento 506, após recurso denegado, conforme Evento 496. Nesse contexto, entendo que é incabível o recurso de medida cautelar interposto pelo recorrente.

Os artigos 4º e 5º da Lei nº 10.259/2001 estabelecem que:

“Art. 4º O Juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir medidas cautelares no curso do processo, para evitar dano de difícil reparação.

Art. 5º Exceto nos casos do art. 4o, somente será admitido recurso de sentença definitiva”.

Ressalto que a execução da determinação não-cumprida cabe ao juízo *a quo*, uma vez que é da competência dos Juizados executar as decisões, adotando providências que assegurem o resultado prático ao do adimplemento, nos termos do artigo 536 e seguintes do CPC.

Por conseguinte, conforme art. 52 da Lei nº 9.099/95, é competência do juízo de origem fazer cumprir e executar as ordens judiciais.

Assim, mantenho a decisão nos termos em que foi proferida, pelos fundamentos acima expostos.

Ante o exposto, **voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO**, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em honorários advocatícios. Publique-se, intimem-se e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem. É como voto.